



**Procediment Normalitzat de Treball;
PNT 07-01/2025**

***ACTUACIÓ POLICIAL EN DELICTES CONTRA LA
SEGURETAT VIARIA, ALCOHOLÈMIA I CONDUCCIÓ SENSE
PERMÍS DE CONDUIR, INCORPORACIÓ DE L'ACTA T-32 I
LA SEVA TRAMITACIÓ.***

**Data de publicació; 01-02-2025
Darrera actualització; 11-03-2026**

**Polícia Local de Santa Coloma de Gramenet
Unitat de l'OAC i Atestats**



Índex

1.- Motivació;	2
2.- Normativa;	2
2.1.- Alcoholèmia i Drogues;	2
2.1.1.- Anàlisi;	2
2.2.- La negativa;	3
2.2.1.- Anàlisi;	3
2.2.2.- Requisits típics;	3
2.3.- La conducció sense permís o llicència de conduir;	3
2.3.1.- Modalitats;	4
2.3.1.1.- Pèrdua de vigència del permís per la pèrdua total de punts assignats:	4
2.3.1.2.- Privació cautelar o definitiva del permís o llicència per decisió judicial;	6
2.3.1.3.- No haver obtingut mai el permís o llicència de conduir:	7
3.- L'acta T-32;	8
3.3.- Confecció de l'acta i els aspectes més rellevants.	8
3.3.1.- Criteris bàsics de redacció de l'acta;	8
3.3.2.- Diligència d'informe;	8
4.- Operativa del servei de l'OAC i Atestats;	9
4.1.- Introducció de dades al NIP;	9
4.2.- Resta de diligències a tramitar;	10
4.2.1.- Agenda judicial;	10
4.2.1.1.- Conceptes bàsics;	10
4.2.1.2.- Dates i horaris;	10
4.2.2.- Telefonema al ICAB;	11
4.2.3.- Diligència oberta (identificació de les parts implicades) (UNICAMENT EN SINISTRES VIARIS)	11
4.2.4.- Caràtula de l'AT:	12
6.- Entrada en vigor;	13
6.- Annexos	14



1.- Motivació;

Amb aquest Procediment Normalitzat donem incorporació per primera vegada al nostre cos policial del model d'acta T-32 per tal de tramitar delictes contra la seguretat viària del tipus d'alcoholèmia i conducció sense permís de conduir.

Si bé, aquest procediment es va acordar fa gairebé un any, no s'ha incorporat a la nostra dinàmica de treball per tal d'evitar confusions en vers el concurs-oposició per a les places de Caporal/a, on hi ha hagut un seguit de recursos i d'altres procediments per la valoració de la prova, per tant, una vegada finalitzat el procés esmentat es publica aquesta instrucció que modificarà el procediment policial d'aquests fets delictius.

2.- Normativa;

En aquest punt farem un recordatori d'aquells articles del Codi Penal que es veuran afectats per la nova operativa policial, amb la seva corresponent explicació. Delictes que s'instruiran mitjançant la nova acta T-32, en els seus formats A o C, segons el tipus de fet delictiu.

2.1.- Alcoholèmia i Drogues;

Article 379 CP (alcoholèmia i drogotest);

1. El qui condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en una via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en una via interurbana a la permesa per reglament ha de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a un i fins a quatre anys.

2. Amb les mateixes penes ha de ser castigat el qui condueixi un vehicle de motor o ciclomotor **sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o de begudes alcohòliques**. En tot cas ha de ser condemnat amb les penes esmentades **el qui condueixi amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre** o amb una taxa d'alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre.

2.1.1.- Anàlisis;

En primer lloc, estem davant d'un fet criminal de perill abstracte, és a dir, per a la seva comissió no cal cap resultat, sinó de mera activitat. Per altra banda, el subjecte actiu del delictes únicament pot ser el conductor d'un vehicle de motor o ciclomotor, en cap cas conductor de VMP o bicicletes.



2.2.- La negativa;

Article 383 (negativa);

El conductor que, **requerit per un agent de l'autoritat, es negui a sotmetre's a les proves legalment establertes per a la comprovació de les taxes d'alcoholèmia i la presència de les drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicòtropes a què es refereixen els articles anteriors**, és castigat amb les penes de presó de sis mesos a un any i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a un any i fins a quatre anys

2.2.1.- Anàlisi;

En aquest cas el bé jurídic protegit és bàsicament el principi d'autoritat, reforçant amb aquesta protecció penal l'efectivitat dels requeriments legítims dels agents de l'Autoritat per a efectuar aquestes proves. Només indirectament, i no sempre que es dona el delictes, es protegeix a més la seguretat viària.

2.2.2- Requisits típics;

El tipus penal previst en l'art. 383 del Codi Penal, com a delictes de desobediència especial, requereix per a la seva apreciació la concurrència dels següents requisits:

- Negativa a sotmetre's a les proves legalment previstes per a la comprovació del grau d'alcoholèmia o de la presència de les drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
- Un **requeriment exprés** per part d'un agent de l'autoritat, a sotmetre's a les proves legalment previstes de detecció del grau d'impregnació alcohòlica.
- Que es faci el requeriment al particular formalment, **de mode personal i directe**, amb la prevenció de poder incórrer en un delictes.
- Que el requerit no acati l'ordre, **oposant-se conscient i reiteradament al seu compliment**, amb ànim de desprestigi del principi d'autoritat.

D'altra banda, cal recordar que la negativa es produeix en el moment que el conductor/a es nega a fer les proves reglamentàriament establertes, per tant, la negativa s'ha de produir amb l'etilòmetre evidencial.

2.3.- La conducció sense permís o llicència de conduir;

Article 384 (manca del permís de conduir segons la seva modalitat);

El qui condueixi un **vehicle de motor o ciclomotor** en els casos de **pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment** ha de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies.

La mateixa pena s'ha d'imposar al qui realitzi la conducció **després d'haver estat privat cautelament o definitivament del permís o la llicència per decisió judicial** i al qui **conduueixi un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció**.

2.3.1.- Modalitats;

2.3.1.1.- Pèrdua de vigència del permís per la pèrdua total de punts assignats:

Ens trobarem davant d'aquest fet quan la persona que aturem conduint un vehicle de motor o ciclomotor hagi estat notificat de forma definitiva, és a dir, no hi ha possibilitat de recurs, de la pèrdua de tot el saldo de punts del seu permís o llicència, per tant, la DGT resolguí la seva pèrdua de vigència.

Per tant, el nostre equip de sala es pot trobar en tres possibles afectacions sobre aquest tipus delictiu:

Edictal:

Conductor a qui l'hi consta la pèrdua de vigència **EDICTAL**, és a dir, el conductor/a no ha estat notificat, per tant, **NO** està cometent delictes, donat que aquest delictes únicament es pot produir de forma dolosa.

En aquest supòsit està davant d'una infracció administrativa, per tant, s'ha de denunciar amb butlletí del SCT i confeccionar l'acta de notificació de pèrdua de punts (A-67 PL), aquesta documentació s'haurà de deixar a la safata del Cap de l'OAC per a la seva tramitació.

Quant a la pantalla del sistema NIP ens apareixerà el següent:

Incidència	Pr...	Data incidència	Anotació
INCIDENCIA - AVISO	B...	27/03/2024	B 20240327AVPUBLICACIÓN EDICTAL PV PUNTOS
INCIDENCIA - DENEGATORIA	B...	04/09/2023	B 20230904DESIRAJ ART. 73.2 LTSV PTE LIQUIDACIÓN PENA JUZG PENAL 1
INCIDENCIA - AVISO	B...	04/09/2008	B 20080904AVSUSP TEMP PC SEGUN EJ 345/2008 JUZ PENAL 3 VILANOVA I L

Període de recurs o fase de resolució de recurs:.

En aquest cas el conductor/a se li ha notificat l'inici del procediment de pèrdua de vigència, per tant, es troba en període de presentació de recurs, és a dir, encara pot recórrer la pèrdua de vigència o l'hi ha recorregut i està en fase de resolució de recurs.

En els dos casos, estem davant d'un comportament reprobables de forma administrativa, per tant, únicament caldrà denunciar aquests comportaments, com s'indica a l'annex dos (2) d'aquest procediment.

Quant a la pantalla del sistema NIP ens apareixerà el següent;

Incidenàcia	Prefe...	Data incidenàcia	Anotació
INCIDENCIA - AVI...	Barc...	25/09/2024	B 20240925AVPENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE RECURSO. NO IMPUTACIÓN PENAL
INCIDENCIA - AVI...	Barc...	03/02/2000	B 20000203AVHACER REVISION DE MP EL 08022001 EXPEDIENTE EN SABADELL POI

Resolució de Pèrdua de vigència per manca de punts notifica;

En aquest cas el conductor/a se l'ha notificat la resolució de la pèrdua de vigència i s'ha superat o no admès el possible recurs contra aquesta resolució, per tant, es ferma.

Una vegada la resolució es ferma els conductors tenen una "penalització" un període de temps on tot i fer el curs de recuperació de punts no poden conduir, per als conductors en general és de 6 mesos i per als conductors professionals és de 3 mesos, sempre que sigui la primera vegada.

En tot cas, si el conductor/a condueix dins el període o fora (sense fer el curs de recuperació de punts) està incorrent en un presumpte delictes contra la seguretat viària, per tant, la seva acció serà típica de l'Art. 384 del CP.

Quant a la pantalla del sistema NIP ens apareixerà el següent:

Sanció	Motiu	Data sanció	Data fi Sanció	Duració	Autoritat	Nº Expedient	A
PERDIDA VIGENCIA		11/11/2023	11/05/2024	0	Valencia	4632418855	

* si condueix dins el període del 6 o 3 mesos, ens apareixerà **PÈRDUA VIGÈNCIA ACTIVA**.

2.3.1.2.- Privació cautelar o definitiva del permís o llicència per decisió judicial;

En aquest cas ens trobem a tres (3) possibles casuístiques, que són:

Condueix dins el període de suspensió:

En aquest cas, el conductor/a ha estat condemnat a la privació del dret a conduir vehicles de motor o ciclomotor per un temps determinat, per tant, l'administració de justícia l'ha notificat la suspensió del seu permís o llicència.

No pot conduir en cap cas durant aquest període de temps, en cas que condueixi el seu comportament és típic del delictes de conducció sense permís perquè el té suspès judicialment (384 CP).

Quant a la pantalla del sistema NIP ens apareixerà el següent:

Dades DGT 1.0.6

Persona
Descripció: _____

Alarmes
 Suspensió temporal: **SI** Intervenció: NO Anul·lació definitiva: NO Revocació: NO Perdua vigència: **SI**

Dades Generals Incidències / Sancions Tràmits

Incidències

Incidència	Prefectura	Data incidè...	Anotació
INCIDENCIA - DENEGATORIA	Cádiz	14/07/2023	CA 20230714DENOTIFICACIÓN ART. 73.2 L.TSV, OBLIGACIÓN DE REALIZAF
INCIDENCIA - AVISO	Barcelona	31/05/2018	B 20180531AVREALIZA CURSO A CON B0543 DE 25.05.18 A 26.05.18

Sancions

Sanció	Motiu	Data sanció	Data fi Sanció	Duració	Autoritat	Nº Expedient	A
SUSPENSION TEMPORAL		02/05/2023		2000	PENAL - JEREZ...		F
PERDIDA VIGENCIA		06/07/2024		0	Barcelona		

Imprimir ... Sortir

En aquest cas també apareix l'alarma de pèrdua de vigència, perquè aquest conductor també té el saldo de punts exhaurit i ha estat notificada la resolució de la pèrdua de vigència per manca de punts.

Condueix després del període de suspensió (amb indiferència de la temporalitat):

En el cas que el conductor/a condueixi fora del període de suspensió temporal, amb indiferència de la temporalitat, com als exemples següents:

SUSPENSION TEMPORAL	02/05/2023	21/12/2024	2000	PENAL - JEREZ...	0002772023
---------------------	------------	------------	------	------------------	------------

Ex: 0008000= 0 anys, 8 mesos, 0 dies, Ex: 00001= 1 any, 0 mesos i 0 dies.

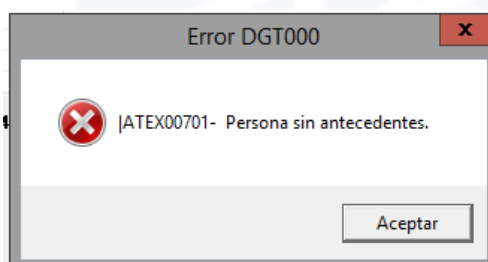
Normalment a la mateixa pantalla del NIP ens apareixerà l'anotació següent:

Incidència	Preferència	Anotació
INCIDÈNCIA - DENEGATORIA	Cádiz	CA 20230714DENOTIFICACIÓN ART. 73.2 LTSV, OBLIGACIÓN DE REALIZAR CURSOS

En tot cas, el comportament del conductor/a es un infracció administrativa de l'Art. 3.2 RGcond, per tant, l'actuació policial serà denunciar administrativament al conductor/a.

En aquest cas, el conductor/a condueix un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut mai cap mena de permís de conduir, tot i que sigui d'un altre país o d'un altre tipus de vehicle autoritzat.

Tot i que perquè una persona física disposi de fitxa en DGT només cal que aquesta hagi fet qualsevol tràmit o disposi d'un vehicle al seu nom, en el cas de persones sense permís de vegades ens pot aparèixer segons DGT no té cap expedient de la persona, per tant, no disposa de permís de conduir a Espanya.





3.- L'acta T-32;

Si bé, l'acta T-32 s'està utilitzant arreu del territori des de fa anys, nosaltres la incorporarem d'ara endavant, amb el vistiplau de la Fiscalia, per tal de facilitar les qüestions que s'hauran de tramitar amb aquest document s'ha confeccionat l'acta següent:

3.3.- Confecció de l'acta i els aspectes més rellevants.

3.3.1.- Criteris bàsics de redacció de l'acta;

Si bé, estem treballant en la preparació de aquestes actes en un format Word editable com a formulari, cal tenir present que aquestes actes es poden confeccionar a mà. Es per això, que cal recordar les obligacions bàsiques de confecció d'actes a mà:

- S'ha de confeccionar amb bolígraf de color **BLAU**.
- S'ha de confeccionar amb lletra **MAJÚSCULA**.
- No es pot ratllar el text i, en cas d'equivocació en el redactat, cal fer servir la fórmula “..VULL DIR..”, a continuació d'allò que es vol corregir i que cal haver deixat entre parèntesis.
- S'ha de confeccionar preferentment en català.
- S'han d'emplenar la totalitat de camps de dades de què disposa cada imprès. En cas que no es disposi d'alguna dada s'ha de barrar aquest espai amb una línia horitzontal o bé incloure una breu explicació del motiu pel qual no s'omple (per exemple, telèfon: no en té).
- S'ha de fer servir el llenguatge administratiu.
- L'acta ha de ser confeccionada per la dotació policial actuant, en cap cas serà el personal de l'OAC-AT qui confeccioni aquesta.

3.3.2.- Diligència d'informe;

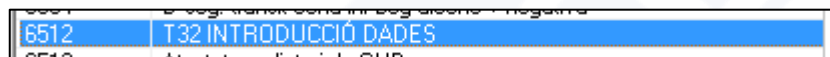
Aquest nou procediment comportarà la **NO** confecció de la minuta policial, per els fets criminals anteriorment ressenyats, per tant, ara la redacció dels fets que han motivat la instrucció de l'acta, es a dir, l'actuació policial, s'ha de fer a l'apartat de l'acta denominat “diligència d'informe”, ubicada a la primera pagina de l'acta. En cas que els agents necessitin més espai podran adjuntar un acta A-10-T, acta específica a tal efecte.

4.- Operativa del servei de l'OAC i Atestats;

Tot i que amb aquest nou procediment es preveu que el temps de tramitació total, tant de la dotació policial actuant, com del personal de l'OAC-AT serà inferior, respecte el procediment anterior, cal tenir en compte que des de el servei de l'OAC-AT s'han de continuar realitzant les següents actuacions:

4.1.- Introducció de dades al NIP;

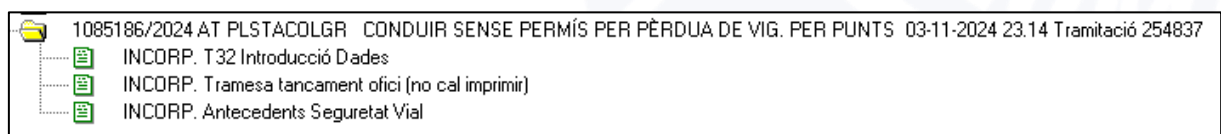
Per tal d'introduir l'acta al sistema NIP, per tal de que consti a programari les dades de l'actuació i es pugui enviar les dades al jutjat de forma telemàtica, haurem de seleccionar el model:



De forma general, variant els tipus delictius, la capçalera ens ha de quedar de forma següent:

Fet	Data	Hora	Lloc
CONDUIR SENSE PERMÍS PER PÈRDUA DE ...	03-11-2024	22:00	Via Pública urbana carrer de Sant Jordi, núm....

Una vegada donem d'alta l'AT a l'arbre ens apareixerà el següent:





T32 Introducció Dades;

Aquestes seran les dades que haurem d'introduir al sistema NIP:

INTRODUCCIÓ DADES T-32	
Registre de sortida:	/2024 AT PLSTACOLGR
Hora i data de l'acta:	22:00 hores del dia 3 de novembre de 2024
Persona denunciada:	<PF-Denunciat/da(FLLA)>
Vehicle:	<VH-Conduït per(FDIL)>
Hora i data dels fets:	<Moment fet(F001)>
Lloc dels fets:	<Lloc fet(F001)>
CAL INTRODUIR TOTES LES ENTITATS BÀSIQUES (PERSONES, VEHICLES, OBJECTES,...) QUE ESTIGUIN INCLOSES EN L'ACTA.	

En el cas de la **tramesa no imprimible**, cal recordar que aquesta AT sempre s'han d'enviar al Jutjat en funcions de Guàrdia. Tot i que amb la agenda judicial coneixem el jutjat, l'AT s'envia a la "guàrdia".

En quan a l'acta de **Antecedents de Seguretat Vial**, cal recordar que es d'obligat compliment, es en aquest document on constaran tots els procediments que té el denunciat/da de aquells delictes contra la seguretat viària.

4.2.- Resta de diligències a tramitar;

4.2.1.- Agenda judicial;

4.2.1.1.- Conceptes bàsics;

Cal recordar que el enjudiciament d'aquest fets delictius serà mitjançant el **Judici Ràpid**, únicament no es tramitaran per ràpid per les causes següents:

- El denunciat/da **tingui pendent una ordre de detenció en vigor**, en especial quan es tracti d'una ordre de detenció i ingrés a presó.
- Quan el delicte s'ha produït com nexa causal d'un **sinistre vial**.
- Quan el denunciat/da sigui **menor d'edat**, per tant, serà competència de la Fiscalia de Menors de Barcelona.
- La **agenda judicial no funcioni**. Tot i que en cas de que el jutjat de guàrdia estigui obert s'ha de trucar com a última opció.

4.2.1.2.- Dates i horaris;

La nostra seu judicial, partit judicial propi, els Judicis Ràpids es celebren els dilluns, dimecres, dijous i divendres, tot i que de forma excepcional el/la Jutge/Jutgessa pot determinar que hi hagin modificacions en dates i/o horaris, en cas de que existeixin aquests modificacions es comunicaria.



Les citacions per a Judici Ràpid serà els **DILLUNS, DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES** en **horari des de les 10:30 hores**, el senyalaments seran de **30 minuts**. El dies festius **NO** es celebren Judicis Ràpids, supeditat a peticions expressos del Jutges/Jutgesses.

4.2.2.- Telefonema al ICAB;

Tot i que l'article 520.8 de la Llei de enjudiciament criminal permet la renúncia de la assistència lletrada per aquelles persones que únicament han comès delictes contra la seguretat viària, el nostre partit judicial va acordar la "necessitat" de que el denunciat/da disposi de assistència lletrada, per tant, sempre que tinguem una persona investigada per delictes menys greus i citada per Judici Ràpid, caldrà activar el servei d'assistència lletrada del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) al telèfon:

902.123.365 (24 h)

Serà en aquest telèfon on ens facilitaran un número de telefonema que haurem de fer constar a l'apartat de drets complimentats de l'acta N08.

4.2.3.- Diligència oberta (identificació de les parts implicades) **(UNICAMENT EN SINISTRES VIARIS)**

Aquesta diligència es confeccionarà únicament en cas que el delictes contra la seguretat viària sigui el nexa causal d'un sinistre viari, per tant, a banda de la confecció de la T32 + T01, s'haurà de fer la diligència de identificació de les parts implicades.

De la forma següent:

DILIGENCIA DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES IMPLICADAS EN EL SINISTRO VIAL	
Que a las	[Redacted] se realiza la siguiente diligencia para hacer constar:
Resumen de las diferentes partes implicadas en el siniestro vial objeto de presente procedimiento.	
Vehículo siniestrado:	
Marca OPEL modelo CORSA con matrícula número	[Redacted]
Titular del vehículo siniestrado:	
[Redacted] nacido el día 4 de Febrero de 1982 en (Espanya), con DNI (Espanya) número	[Redacted] con domicilio en [Redacted] (Vallès Occidental)
Conductora del vehículo siniestrado:	
[Redacted] nacida el día 15 de Abril de 1995 en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), hija de [Redacted] y de [Redacted]	DNI (Espanya) número [Redacted] con domicilio en [Redacted]



Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) y teléfono [REDACTED]

Compañía de seguros del vehículo siniestrado:

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
de tipo Societat Anònima y C.I.F. número A-48037642

Titularidad de los pivotes dañados.

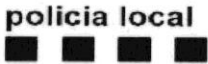
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de tipo Entitat pública
con siglas SCG y C.I.F. número P0824500C, situada en plaça de la
Vila, núm. 1 Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) con teléfono
934624000

Para que conste, lo certifico.

4.2.4.- Caràtula de l'AT:

Sempre que fem un AT per delictes contra la seguretat viària que es tramiti per enjudiciament de delictes per judici ràpid, caldrà que a la caràtula de l'AT es faci constar la data i hora de la citació de l'investigat/da.

De la forma següent:




Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

JUDICI RÀPID (JRSD)

POLICIA LOCAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
DIA28/08/2024 A LES 11:00 HORES

Diligències número: XXX/2024 AT POLICIA LOCAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Data de la instrucció: el dia XX d'agost de 20XX

Motiu de la instrucció, Lloc dels fets, Data dels fets
- CONDUIR SOTA ELS EFECTES D'ALCOHOL
Via Pública urbana avinguda dels XXXX, núm. XXX Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
XX:XX hores del dia XX d'agost de 20XX

Persones encartades
- XXXXXXXX XXXXXX XXXXX amb DNI (Espanya) número XXXXXXXXA (PF-Conductor de) (PF-Denunciat/da) (PF-Identificat/da)
Declaració NO A disposició NO Lesions NO Idioma
No ha estat citat, domicili: carrer XXXXX, núm. XX, pis, porta Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tel.: XXXXX

Adreçat a:
- SANTA COLOMA DE GRAMENET-Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia

Còpies per a:
- Ministeri Fiscal



5.- Historial de modificacions:

Data modificació	Modificació
11/03/2026	Desaparició del delictes de trencament de condemna per als conductors/es que condueixin després d'una pèrdua de vigència de més de dos (2) anys, en aplicació a l'art. 47.3 del CP. Aquest canvi esta motivat per la Consulta 1/2026, de 5 de març, sobre la tipicitat de la conducció de vehicles de motor o ciclomotors després de la pèrdua de vigència del permís o llicència i una vegada complerta la pena de privació del dret. Consulta relacionada amb la STS 4387/2025. Es modifica l'acta T-32 i el quadre resum

6.- Entrada en vigor;

El present Protocol Normalitzat de Treball entra en vigor el dia de la signatura digital, amb efectes de complementació obligatòria.

Així mateix, aquesta deroga les instruccions que des de la OAC-AT s'haguessin establert sobre aquesta temàtica amb anterioritat i queda supeditada a criteri superior de la direcció de la policia local de Santa Coloma de Gramenet.

D'ata de la darrera actualització, la que consta en signatura digital dels responsables sota signants

Sergent, Cap de la OAC (redacció)	Sotsinspector, Cap Divisió Operativa (validació)



6.- Annexos





Fitxa d'Actuació Policial (FAP) Permisos de conduir

TRÀNSIT

Acció	Casuística		NIP	Àmbit	AT	Judici Ràpid	Retirada Vehicle	Interven. PNC	Documentació	Denúncia Adm.	
Conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai PNC	No disposa de cap PNC		"ATEX00701" Persona sense dades en DGT	Penal	Sí 384CP	Sí	Sí	No	- N08PL - Denúncia SCT* - N11PL - Fitxa DGT - A13PL	1.1 RG. Cond	Conduir un vehicle de motor sense haver obtingut mai la llicència o el permís (500€)
Acció	Obs.	Casuística	NIP	Àmbit	AT	Judici Ràpid	Retirada Vehicle	Interven. PNC	Documentació	Denúncia Adm.	
Pèrdua de vigència del PNC per la pèrdua total de punts. (s'actua igual dins del període en el qual no pot conduir ni examinar-se, com una vegada sobre passí el termini i no ha realitzat el curs).	No pot conduir ni examinar-se durant un període de 6 mesos (3 mesos conductors professionals) En cas de reincidència es doblega el termini, conductors generals 1 any i professionals 6 mesos.	Notificada	Cap permís en vigor. En incidències perduda vigència "J.P. Província"	Penal	Sí 384CP	Sí	Sí	Sí**	- N08PL - Denúncia SCT* - N11PL - Fitxa DGT - A13PL - T50PL	3.2 RG Cond.	Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència o el permís no vigent per la pèrdua total de punts. (500€)
		Edictal	Sense alarma activa, però no surten permisos en vigor. En incidències pèrdua de vigència "Edictal"	ADM	No	No	Sí	Sí**	- A67 Comunicació pèrdua punts. - Denúncia SCT - Fitxa DGT - A13PL	3.2 RG Cond.	Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència o el permís no vigent per la pèrdua total de punts. (500€)
		Període de recurs	Sense alarma, en incidències indica "en període de recurs, no penal"		No	No	No	No	- Denúncia SCT - Fitxa DGT		Fer constar que es notifica la pèrdua de punts amb A67. Fer constar que està en període de recurs.
		Pendent resolució recurs	Sense alarma, en incidències indica pendent resolució recurs, no penal"		No	No	No	No	- Denúncia SCT - Fitxa DGT		Fer constar que està en arracada de resolució de recurs
Acció	Condueix	Casuística	NIP	Àmbit	AT	Judici Ràpid	Retirada Vehicle	Interven. PNC	Documentació	Denúncia Adm.	
Pèrdua de vigència del PNC per decisió judicial. ("pèrdua de vigència", "Pen + Província" i Executòria + núm.).	Durant el període de suspensió		Identificat dins del període de suspensió indicat en el NIP	Penal	Sí 384CP	Sí	Sí	Sí**	- N08PL - Denúncia SCT* - N11PL - Fitxa DGT - A13PL ** - T50PL	3.2 RG Cond	Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència o permís suspès per decisió judicial. (500€ i 4 punts)
	Superat el període de suspensió***	Amb indiferència del temps de suspensió	En incidències consta la notificació de la disposició 13 o Art. 73.2 LSV	ADM	No	No	No	No	- Denúncia SCT - Fitxa DGT - A13PL		ACTUALMENT EL SCT NO TE RECOLLIT AQUEST PRECEPT AL SEU NOMENCLÀTOR DE SANCIONS.

* no es lliura còpia de la denúncia a l'infractor, es cursa per si la via penal no prospera.

* S'intervindrà el PNC si disposa del mateix físicament.

*** Conducta atípica penalment la conducció sense haver realitzat el curs, es considera una conducta ADM, per tant, la no aplicació del 468 cp, està motivada per la [Consulta 1/2026 FGE](#)

OAC-ATESTATS

Atestat instruït per delictes relatiu a trànsit

Motiu de la instrucció de l'atestat

- ☐ Delicte contra la seguretat viària:
- ☐ per conduir amb una taxa d'alcohol de _____ mg per litre d'aire expirat (superior a 0,60 mg) (379.2 CP)
 - ☐ per conduir sota la influència de begudes alcohòliques o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques (379.2 CP)
 - ☐ per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció d'alcoholèmia, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques (383 CP)
 - ☐ per pèrdua de vigència del permís o llicència de conduir per pèrdua de punts (384 CP)
 - ☐ per conduir després d'haver estat privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial (384 CP)
 - ☐ per conduir vehicle de motor/ciclomotor sense haver obtingut mai el permís o llicència de conducció (384 CP)

Diligència d'inici

A les _____ hores del dia _____, a Santa Coloma de Gramenet¹, els agents amb TIP _____ i TIP _____ actuant com a instructor i secretari respectivament, inicien les presents diligències per la presumpta comissió del/s delictes/s esmentat/s anteriorment. Que aquests fets han tingut lloc a la via _____, punt quilomètric (núm) _____, terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, partit judicial de Santa Coloma de Gramenet.

Diligència d'informe²

This image shows a full page of dot grid paper. The background is white, and it is covered with a uniform grid of small, dark grey dots. The dots are arranged in straight horizontal and vertical lines, creating a pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the page.

¹ Lloc on es redacta el formulari T 32.

² Els agents actuants han de detallar de manera àmplia com s'han produït els fets delictius, les circumstàncies concretes que s'han produït, les incidències i l'actuació policial que han desenvolupat. També si els agents es trobaven realitzant patrullatge dinàmic o en un punt estàtic de vigilància o han estat requerits per uns ciutadans, etc.



Diligència d'identificació de la persona denunciada

Dades de la persona denunciada

Primer cognom	Segon cognom	Nom
Tipus, país i núm. del document d'identitat	Lloc de naixement	Data de naixement
Adreça (tipus de via, nom i número)	Municipi	
Telèfon	Núm. permís de conducció	Classe
	Nom del pare	Nom de la mare

Dades del vehicle

Tipus	Marca	Model	Color	Matrícula	País
Asseguradora	Núm. de pòlissa				

Dades de la persona titular del vehicle

☐ Dades de la persona física titular	☐ Mateixa persona que la denunciada	Nom
Primer cognom	Segon cognom	
Tipus, país i núm. del document d'identitat	Adreça (tipus de via, nom i número)	Municipi
Titular d'aquest vehicle des del dia		
☐ Dades de la persona jurídica titular	NIF	
Raó social		
Adreça (tipus de via, nom i número)	Municipi	
Titular d'aquest vehicle des del dia		

Diligència de presumpta comissió de delictes

☐ Conduir un vehicle a motor o ciclomotor amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,60 mg/l (o taxa d'alcohol en sang superior a 1,2 g/l)

☐ Conduir un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de begudes alcohòliques i/o drogues, substàncies estupefaents o psicòtropes

☐ Negar-se a sotmetre's a les proves establertes legalment per a la detecció del consum de begudes alcohòliques o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

☐ Ha realitzat la prova de forma incorrecta intencionadament i fent cas omís de les indicacions dels agents

En total ha fet intents erronis i ha manifestat que

☐ S'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia i manifesta que

☐ Pèrdua de vigència de permís o llicència de conducció per pèrdua de punts, segons consta a la base de dades de la DGT

☐ Per conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció, segons la DGT

☐ Per conduir després d'haver estat privat cautelament o definitivament del permís o llicència per decisió judicial

Tenint en compte que la persona denunciada està identificada, té domicili conegut i no concorren altres circumstàncies que determinin la necessitat de la mesura, no s'ha procedit a la seva detenció, restant advertida de la obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui citada.

Diligència de comprovacions en relació amb el permís de conducció

En realitzar consulta a les bases de dades policials i a la base de dades de la DGT, consten aquestes anotacions:

☐ No consta (no disposa de permís de conducció)

☐ Consta la pèrdua total de punts. Anotació realitzada per la JPT de , en data . Data de notificació:

☐ Ha estat privat judicialment del permís de conducció per part ☐ del jutjat / ☐ de l'Audiència de , número del procediment

Anotació realitzada en data: Data fi:

